

본 2 차적 저작물 작성 라이선스 및 저작권 계약서(이하 "본 계약")는 2025 년 11 월 06 일, 다음과 같은 당사자 간에 체결된다.

"갑" (라이선서 / Licensor)

- **법인명:** 주식회사 글로벌콘텐츠 (Global Contents Inc.)
- **사업자등록번호:** 211-86-XXXXX
- **주소:** 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터)
- **대표이사:** 김영민

"을" (라이선시 / Licensee)

- **법인명:** 주식회사 월드링크미디어 (WorldLink Media Inc.)
- **사업자등록번호:** 120-81-XXXXX
- **주소:** 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 (삼평동, 에이치스퀘어)
- **대표이사:** 박지수

전문 (RECITALS)

"갑"은 [별첨 1] '대상 저작물 목록'에 기재된 소설, 웹툰, 시나리오 등(이하 "원저작물")에 대한 저작권재산권 일체(2 차적 저작물 작성권 포함)를 보유하거나 적법하게 통제할 수 있는 권한을 가진 자이다.

"을"은 전문 번역, 각색, 편집 및 현지화(Localization) 역량을 보유한 법인으로, "갑"의 "원저작물"을 "대상 언어" 및 "대상 지역"에 맞게 번역, 편집, 각색(이하 "용역")하여 "2 차적 저작물"을 제작하고 이를 "허가된 매체"를 통해 배포하고자 한다.

이에 "갑"과 "을"은 "원저작물"의 이용 허락 및 "용역" 수행, 그리고 그 결과물(이하 "2 차적 저작물")의 권리 귀속 및 이용에 관하여 다음과 같이 본 계약을 체결한다.

제 1 조 (목적) 본 계약은 "갑"이 "을"에게 "원저작물"을 "편집·번역·각색"할 수 있는 제한된 라이선스를 부여하고, "을"은 "갑"의 품질 기준(Quality Control) 하에 "용역"을 수행하며, "용역"의 결과로 생성되는 "2 차적 저작물"의 권리 귀속, 이용 방법 및 "로열티" 지급에 관한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (용어의 정의) 본 계약에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "원저작물": [별첨 1] '대상 저작물 목록'에 명시된, "갑"이 권리를 보유한 저작물을 의미한다.
2. "2 차적 저작물": "을"이 "원저작물"을 기반으로 하여 본 계약에 따라 번역(Translation), 편집(Editoring), 각색(Adaptation), 변형, 요약 등의 방법으로 작성한 창작물(예: "대상 언어"로 번역된 소설 텍스트, 웹툰의 현지화 버전)을 의미한다.
3. "용역": "을"이 "2 차적 저작물"을 제작하기 위해 수행하는 일체의 번역, 각색, 편집, 감수, 디자인 수정, 현지화 작업을 의미한다.
4. "대상 언어": [별첨 1]에 명시된, "원저작물"이 번역될 언어(예: 영어, 일본어, 스페인어)를 의미한다.
5. "대상 지역": [별첨 1]에 명시된, "2 차적 저작물"의 배포가 허용되는 지리적 영역을 의미한다.
6. "허가된 매체": [별첨 1]에 명시된, "2 차적 저작물"의 배포가 허용되는 플랫폼 또는 매체(예: 특정 웹사이트, 모바일 앱, 인쇄 출판물)를 의미한다.
7. "로열티": "2 차적 저작물"의 "상업적 이용"으로 발생한 "순매출액"을 기준으로, "갑"이 "을"에게 지급하기로 합의한 금원을 의미한다. (주: 본 계약에서는 "갑"이 권리자가 되고 "을"이 용역수행자가 되지만, 이익 분배 구조상 "갑"이 "을"에게 로열티를 지급하는 형태로 정의됨)
8. "순매출액": "허가된 매체"에서 "2 차적 저작물"의 판매 또는 이용(예: 유료 구독, 단행본 판매)으로 인해 "갑"이 제 3 자로부터 실제 수령한 총 매출액에서, 플랫폼 수수료, 결제 대행(PG) 수수료, 원천징수 세금, 마케팅 비용, 환불액 등 합리적인 비용을 공제한 금액을 의미한다.
9. "지식재산권": 저작권(및 저작인접권), 특허권, 상표권, 영업비밀, 디자인권 등 법률에 의해 보호되는 일체의 무형의 권리를 의미한다.
10. "기밀 정보": 본 계약 제 12 조에 따라 정의된 정보를 의미한다.
11. "콘텐츠 가이드라인": "갑"이 "2 차적 저작물"의 품질, 톤앤매너, 현지화 수준 등을 관리하기 위해 "을"에게 제공하며 수시로 업데이트하는 정책 문서를 의미하며, 이는 [부칙 제 3 조]에 따라 본 계약의 일부를 구성한다.

제 3 조 (라이선스 부여)

1. **제한적 라이선스:** "갑"은 "을"이 본 계약 및 "주문서"의 모든 조건을 준수하는 것을 전제로, "주문서"에 명시된 "계약 기간" 동안, "원저작물"을 "대상 언어"로 번역, 편집, 각색하여 "2 차적 저작물"을 제작할(이하 "2 차적 저작물 작성권") 목적에 한하여, "원저작물"을 이용(복제, 열람, 내부 전송)할 수 있는 비독점적이고, 양도 불가능하며, 재라이선스가 불가능한 라이선스를 "을"에게 부여한다.
2. **배포권:** "을"은 "2 차적 저작물"을 "대상 지역" 및 "허가된 매체"에서 배포할 수 있는 비독점적 권리를 가진다. 단, 모든 배포 행위는 "갑"의 명의로 책임 하에 이루어져야 하며, "을"은 "갑"이 지정한 배포 채널 및 방식을 따라야 한다.

3. **"갑"의 권리 유보:** 본 계약에서 "을"에게 명시적으로 부여된 권리를 제외한 "원저작물" 및 "2 차적 저작물"(제 10 조에 따라 "갑"에게 귀속됨)에 대한 모든 권리는 "갑"에게 유보된다.

제 4 조 (라이선스 제한 사항) "을"은 어떠한 경우에도 다음 각 호의 행위를 하거나 제 3 자로 하여금 하도록 허용해서는 안 된다.

1. "갑"의 사전 서면 승인 없이 [별첨 1]에 명시된 "대상 언어", "대상 지역", "허가된 매체"를 벗어나 "원저작물" 또는 "2 차적 저작물"을 이용, 배포, 게시하는 행위.
2. "원저작물"의 본질적인 내용, 사상, 감정을 왜곡하거나, "갑" 또는 "원저작물"의 원저작자의 명예를 훼손하는 방식으로 "용역"을 수행하는 행위.
3. "원저작물" 또는 "2 차적 저작물"의 원본 파일을 제 3 자에게 판매, 대여, 담보 제공하거나, "갑"의 경쟁 서비스에 제공하는 행위.
4. "갑"이 제공하는 "원저작물" 접근 시스템의 보안을 우회하거나 "갑"의 서버에 부하를 유발하는 행위.
5. "원저작물" 또는 "2 차적 저작물"을 외설적이거나, 명예를 훼손하거나, 불법적이거나, 미풍양속에 반하는 콘텐츠와 결합시키는 행위.

제 5 조 ("을"의 의무)

1. **전문가로서의 의무:** "을"은 번역, 각색, 편집 분야의 전문가로서 선량한 관리자의 주의 의무를 다하여 "용역"을 수행해야 한다.
2. **품질 보증:** "을"은 "2 차적 저작물"이 (i) "원저작물"의 내용과 의미를 정확하게 전달하고, (ii) "대상 언어"의 문법적 오류가 없으며, (iii) "대상 지역"의 문화적 맥락에 적합하게 현지화되고, (iv) "갑"이 제공하는 "콘텐츠 가이드라인"을 준수함을 보증한다.
3. **인력 관리:** "을"은 "용역" 수행에 필요한 적절한 자격과 경험을 갖춘 인력(번역가, 각색가, 감수자 등)을 투입하고 관리할 책임이 있다. "을"은 "용역"의 일부를 제 3 자에게 하도급할 경우, "갑"의 사전 서면 동의를 받아야 하며, 해당 하도급업체가 본 계약(특히 제 10 조, 제 12 조)을 준수하도록 보장하고 하도급업체의 위반 행위에 대해 "갑"에게 연대하여 책임을 진다.
4. **계정 관리:** "을"은 "갑"이 "원저작물" 접근을 위해 제공한 "을"의 계정(ID, 비밀번호, API 키) 정보가 안전하게 관리되도록 해야 하며, "을"의 관리 소홀로 인한 "원저작물"의 유출 및 이로 인한 모든 책임은 "을"에게 있다.

제 6 조 ("2 차적 저작물"의 제작 및 납품)

1. **제작 일정:** "을"은 [별첨 1] 또는 개별 "주문서"에 명시된 '납품 일정'에 따라 "2 차적 저작물"의 초안, 수정본 및 최종본을 "갑"이 지정한 방식(예: "갑"의 CMS)으로 납품해야 한다.
2. **"갑"의 검수:** "갑"은 "을"이 "2 차적 저작물"의 초안을 납품한 날로부터 10 영업일 이내에 "콘텐츠 가이드라인" 및 제 5 조 제 2 항의 품질 기준에 따라 검수를 수행한다.
3. **수정 요구:** "갑"은 검수 결과, "2 차적 저작물"이 기준에 미달한다고 판단하는 경우, "을"에게 구체적인 사유를 명시하여 수정을 요구할 수 있다. "을"은 "갑"의 수정 요구를 받은 날로부터 5 영업일 이내에 "을"의 비용으로 이를 수정하여 "갑"에게 재납품해야 한다. "갑"의 수정 요구 횟수에는 제한이 없다.
4. **검수 간주:** "갑"이 정당한 사유(예: "2 차적 저작물"의 중대한 결함) 없이 제 2 항의 기간 내에 검수 결과(승인 또는 수정 요구)를 "을"에게 통지하지 않는 경우, 해당 "2 차적 저작물"은 검수에 합격한 것으로 간주될 수 있다.
5. **최종 승인:** "갑"이 "2 차적 저작물"을 최종 승인한 시점(이하 "검수 완료일")에 "을"의 "용역" 납품이 완료된 것으로 본다.

제 7 조 (저작권권)

1. **원저작자 표시:** "갑"은 "2 차적 저작물"을 배포함에 있어 "원저작물"의 원저작자를 명확하게 표시해야 한다.
2. **"을"의 성명 표시:** "갑"은 "2 차적 저작물"의 배포 시, 상업적으로 합리적이고 업계 관행에 부합하는 방식(예: 판권 페이지, 크레딧 롤)으로 "을"("주식회사 월드링크미디어") 또는 "을"이 지정한 번역/각색자의 성명(이하 "성명")을 "번역자" 또는 "각색자"로 표시해야 한다.
3. **표시 예외:** 제 2 항에도 불구하고, "갑"은 (i) "2 차적 저작물"의 이용 방식이나 매체의 성질상(예: 모바일 배너 광고) "성명" 표시가 기술적으로 현저히 곤란하거나, (ii) "갑"의 단독 재량에 따른 사업적 판단(예: 마케팅 통일성)으로 인해 "성명" 표시가 부적절하다고 판단되는 경우에는 "성명" 표시를 생략하거나 변경할 수 있다.
4. **동일성 유지:** "갑"은 "을"이 납품한 "2 차적 저작물"의 본질적인 내용을 "을"의 동의 없이 수정하지 않음을 원칙으로 한다. 단, "갑"은 "허가된 매체"의 기술적 특성에 맞추기 위한 형식적 수정(예: 이미지 리사이징, 폰트 변경)이나, "갑"의 내부 정책 또는 법적 규제 준수를 위한 비본질적 수정(예: 특정 단어 변경)은 "을"의 동의 없이 수행할 수 있다.

제 8 조 (로열티 및 지급)

1. **로열티 지급:** "갑"은 "을"의 "용역" 수행 및 본 계약에 따른 "2 차적 저작물" 이용의 대가로, 본 계약 기간 동안 "허가된 매체"에서 발생한 "순매출액"의 20%를 "로열티"로 "을"에게 지급한다.
2. **정산 및 지급:** "갑"은 매 분기 종료 후 30 일 이내에 해당 분기 동안의 "순매출액" 및 "로열티" 계산 내역이 포함된 정산 보고서를 "을"에게 제공해야 한다. "을"은 "갑"에게 해당 "로열티"에 대한 세금계산서를 발행하며, "갑"은 세금계산서 수령일로부터 14 일 이내에 "로열티"를 "을"이 지정한 계좌로 지급한다.
3. **자동 갱신 및 지급:** 본 계약("주문서")이 '자동 갱신'으로 명시된 경우, "을"은 갱신되는 "계약 기간"에 대해 별도의 통지 없이 "갑"에게 정산 보고서 및 세금계산서를 계속 발행하며, "갑"은 본 조 제 2 항에 따라 "로열티"를 지급할 의무를 진다.
4. **환불 불가:** 본 계약에 따라 "을"이 "갑"으로부터 기 지급받은 "로열티" 또는 선금금(MG)이 있는 경우, 이는 어떠한 경우에도 환불되지 않는다.
5. **최소 보장 로열티(MG):** (선택적 조항, 주문서에 명시) "갑"은 "을"에게 본 계약 체결 시 최소 보장 로열티(Minimum Guarantee)로 금 [X]원을 선지급할 수 있다. 이 경우, "갑"은 발생하는 "로열티"를 이 MG 에서 우선 차감(Recoup)하며, "로열티" 총액이 MG 를 초과하는 시점부터 제 2 항에 따라 "로열티"를 지급한다.

제 9 조 (회계 장부 열람 및 감사)

1. **"을"의 열람권:** "을"은 "갑"이 제공한 정산 보고서의 내용에 합리적인 이의가 있는 경우, "갑"에게 "순매출액" 및 "로열티" 산정에 근거가 되는 관련 회계 장부 및 증빙 자료의 열람을 요청할 수 있다.
2. **감사 절차:** 열람 요청은 연 1 회에 한하며, "을"은 열람을 희망하는 날로부터 최소 30 일 전에 "갑"에게 서면으로 통지해야 한다. "을"은 "을"의 비용으로 "을"이 선임한 회계사(단, "갑"의 경쟁사가 아니어야 함)를 통해 "갑"의 정규 영업 시간 내에, "갑"의 영업을 부당하게 방해하지 않는 범위 내에서 감사를 실시할 수 있다.
3. **비용 부담:** 감사 결과, "갑"이 "을"에게 지급해야 할 "로열티"가 해당 정산 기간 동안 5% 이상 누락된 것으로 확인되는 경우, "갑"은 해당 감사의 합리적인 비용(회계사 선임 비용)을 "을"에게 상환하고, 누락된 "로열티" 및 이에 대한 지연손해금(제 16 조 제 1 항 참조)을 즉시 지급해야 한다.

제 10 조 (지식재산권 귀속)

1. **"원저작물"의 소유권:** "원저작물"에 대한 저작권 및 모든 "지식재산권"은 전적으로 "갑"에게(또는 "갑"에게 라이선스를 부여한 원저작자에게) 귀속된다.

2. **"2 차적 저작물"의 소유권:** "을"이 본 계약에 따라 "용역"을 수행하여 창출한 "2 차적 저작물"(초안, 수정본, 최종본 일체 포함)에 대한 저작권(저작권법 제 10 조에 명시된 복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대여권, 2 차적저작물작성권 등을 포함한 일체의 저작재산권)은, 해당 "2 차적 저작물"이 "갑"에게 최종 납품(제 6 조 제 5 항)됨과 동시에, "을"로부터 "갑"에게 독점적으로, 영구히, 전 세계적으로 양도된 것으로 본다. "을"은 "갑"의 이러한 권리 확보를 위해 필요한 모든 서류(양도 증서 등)를 "갑"의 요청 시 즉시 제공해야 한다.
3. **"을"의 배경 기술 라이선스:** "을"이 "용역" 수행 과정에서 "을"이 기존에 보유하고 있던 번역 메모리(Translation Memory), 용어집(Glossary), 스타일 가이드, 번역 지원 소프트웨어 또는 플러그인(이하 "을"의 배경 기술")을 "2 차적 저작물"에 사용하거나 결합하는 경우, "을"은 "갑"에게 "갑"이 "2 차적 저작물"을 이용(복제, 배포, 수정, 상업화 등)하는 데 필요한 한도 내에서, 해당 "을"의 배경 기술"을 이용할 수 있는 비독점적이고, 영구적이며, 로열티가 없고, 취소 불가능하며, 전 세계적이고, 재라이선스할 수 있는 라이선스를 부여한다.
4. **저작인격권 포기:** "을"(및 "을"에 소속되어 "용역"을 수행한 모든 번역가, 각색가, 편집자)은 "갑" 또는 "갑"이 지정한 제 3 자가 "2 차적 저작물"을 이용함에 있어, 본 계약 제 7 조 제 2 항에 명시된 성명표시권을 제외한 일체의 저작인격권(공표권, 동일성유지권)을 "갑" 또는 제 3 자에 대하여 행사하지 아니한다. 특히 "을"은 "갑"이 "2 차적 저작물"을 마케팅, 프로모션 또는 다른 저작물과의 결합을 위해 수정, 편집, 요약하는 행위에 대해 동일성유지권을 주장하지 않는다.
5. **소유권 귀속 명확화:** "을"은 "2 차적 저작물"에 대한 권리가 제 2 항에 따라 "갑"에게 독점적으로 귀속됨을 명확히 인정하며, "갑"이 "2 차적 저작물"을 기반으로 제 3 의 "2 차적 저작물"(예: "2 차적 저작물"의 오디오북 버전, 영상화)을 작성하는 데 동의하고, 이에 대해 "을"에게 별도의 보상(본 계약 제 8 조의 "로열티" 외)을 지급할 의무가 없음을 확인한다.
6. **"을"의 보증:** "을"은 (i) "용역"이 "을"의 독창적인 창작 활동(또는 적법한 하도급)을 통해 이루어졌으며, (ii) "2 차적 저작물"(및 제 3 항의 "을"의 배경 기술)이 제 3 자의 저작권, 상표권, 기타 "지식재산권"을 침해하지 않음을 보증한다.
7. **"갑"의 보증:** "갑"은 "갑"이 "을"에게 제공하는 "원저작물"이 제 3 자의 "지식재산권"을 침해하지 않음을 보증한다.

제 11 조 (당사자의 진술 및 보증)

1. **상호 보증:** "갑"과 "을"은 각각 상대방에게 다음 각 호의 사항을 진술하고 보증한다.
가. 본 계약을 체결하고 이행할 적법한 권한 및 자격을 보유하고 있음. 나. 본 계약의 체결 및 이행이 해당 당사자에게 적용되는 법령이나 제 3 자와의 계약을 위반하지 않음.

2. **"을"의 추가 보증:** "을"은 제 10 조 제 6 항의 보증 외에도, "용역"이 전문적인 기준과 "갑"의 "콘텐츠 가이드라인"에 따라 수행됨을 보증한다.
3. **보증 위반 시 구제:** "을"이 제 10 조 제 6 항 또는 제 11 조 제 2 항의 보증을 위반한 경우("2 차적 저작물"이 제 3 자의 권리를 침해하거나 품질 기준에 미달하는 경우), "을"은 "을"의 비용으로 즉시 해당 "2 차적 저작물"을 수정하거나 비침해 저작물로 대체해야 한다. "을"이 합리적인 기간 내에 이를 이행하지 못하는 경우, "갑"은 본 계약을 해지하고 제 15 조(면책) 및 제 16 조(책임 제한)에 따른 손해배상을 청구할 수 있다.

제 12 조 (기밀 유지)

1. **기밀 정보의 정의:** "기밀 정보"라 함은 일방 당사자(이하 "정보 공개 당사자")가 상대방 당사자(이하 "정보 수신 당사자")에게 본 계약의 체결 및 이행 과정에서 서면, 구두, 전자적 방식 등으로 제공하는 모든 기술상, 경영상, 재무상, 법률상 정보로서, 기밀로 표기되거나 구두 전달 시 기밀임을 명시한 정보를 의미한다. 다음 정보는 명시적인 표기 없이도 "기밀 정보"로 간주된다: 가. "갑"의 기밀 정보: "원저작물"의 비공개 내용, "갑"의 향후 출시 계획, "순매출액" 데이터, "콘텐츠 가이드라인"의 세부 내용 나. "을"의 기밀 정보: "을"의 "용역" 단가, "을"의 배경 기술"의 소스 코드, 내부 품질 관리 프로세스 다. 상호 기밀 정보: 본 계약의 조건 및 "로열티" 비율
2. **예외:** 다음 각 호의 정보는 "기밀 정보"에 해당하지 않는다. 가. "정보 수신 당사자"가 "정보 공개 당사자"로부터 제공받기 이전에 이미 알고 있었거나 보유하고 있던 정보. 나. "정보 수신 당사자"의 귀책사유 없이 이미 공지(Public Domain)되었거나 공지되는 정보. 다. "정보 수신 당사자"가 기밀유지 의무 없이 제 3 자로부터 적법하게 취득한 정보. 라. "정보 수신 당사자"가 "공개 당사자"의 "기밀 정보"를 이용하지 않고 독자적으로 개발한 정보.
3. **비밀유지 의무:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 본 계약의 이행 목적(예: "을"이 "용역"을 수행하고, "갑"이 "로열티"를 정산하는 목적)으로만 사용하여야 한다.
4. **제 3 자 공개 금지:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 사전 서면 동의 없이 "기밀 정보"를 제 3 자에게 공개, 누설, 배포하여서는 아니 된다. (단, 제 5 조 제 3 항에 따라 "갑"이 승인한 하도급업체 제외)
5. **접근 제한 및 주의 의무:** "정보 수신 당사자"는 "기밀 정보"에 접근할 필요가 있는 최소한의 임직원(Need-to-Know)에게만 "기밀 정보"를 공개할 수 있으며, 해당 임직원이 본 조와 동등하거나 그 이상의 비밀유지 의무를 부담하도록 조치해야 한다. "정보 수신 당사자"는 "기밀 정보" 보호를 위해 선량한 관리자의 주의 의무를 다해야 한다.

6. **예외적 공개:** "정보 수신 당사자"는 법원 또는 정부 기관이 관련 법령에 따라 "기밀 정보"의 공개를 명령하는 경우, 해당 명령에 따라 "기밀 정보"를 공개할 수 있다. 이 경우 "정보 수신 당사자"는 (법률상 금지되지 않는 한) "정보 공개 당사자"에게 즉시 해당 사실을 통지하여 "정보 공개 당사자"가 적절한 보호 조치를 취할 수 있도록 협력해야 하며, 공개가 불가피한 경우 법적으로 요구되는 최소한의 범위 내에서만 정보를 공개해야 한다.
7. **존속 기간:** 본 조의 비밀유지 의무는 본 계약의 종료 후에도 5년간 유효하게 존속한다. 단, 영업비밀에 해당하는 "기밀 정보"는 해당 정보가 영업비밀로서의 성격을 상실할 때까지 존속한다.

제 13 조 (계약 기간 및 해지)

1. **계약 기간:** 본 계약의 효력은 양 당사자가 서명한 날(이하 "발효일")로부터 발생하며, [별첨 1] 또는 "주문서"에 명시된 '최초 계약 기간' 동안 유효하다.
2. **자동 갱신:** 최초 계약 기간 만료 60일 전까지 일방 당사자가 상대방에게 서면(전자우편 포함)으로 갱신 거절의 의사를 통지하지 않는 한, 본 계약은 동일한 기간(또는 1년) 단위로 동일한 조건(단, "로열티" 비율은 "갑"의 통지에 따라 변경될 수 있음)으로 자동 갱신된다.
3. **위반으로 인한 해지:** 일방 당사자는 상대방 당사자가 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우, 14일 이상의 기간을 정하여 서면으로 그 시정을 요구하고, 상대방이 해당 기간 내에 이를 시정하지 아니하는 경우 본 계약의 전부 또는 일부를 즉시 해지할 수 있다. 가. 본 계약상의 중대한 의무(예: "을"의 제 4 조(제한 사항) 위반, "갑"의 제 8 조(로열티) 지급 지연)를 위반한 경우. 나. 제 10 조(IP 귀속), 제 11 조(보증), 제 12 조(기밀 유지) 의무를 중대하게 위반한 경우.
4. **즉시 해지:** 일방 당사자는 상대방 당사자에게 다음 각 호의 사유가 발생한 경우, 별도의 최고 절차 없이 즉시 서면 통지로 본 계약을 해지할 수 있다. 가. 파산, 회생절차 개시, 해산, 영업 정지, 또는 주요 자산에 대한 압류/가압류 등 정상적인 영업 활동이 불가능하다고 판단되는 경우. 나. 감독 기관으로부터 영업 취소 등의 처분을 받아 본 계약 이행이 불가능한 경우. 다. "을"이 "원저작물"의 본질을 고의로 왜곡하여 "갑"의 명성을 심각하게 훼손한 경우.

제 14 조 (계약 종료의 효과)

1. **권리 소멸:** 계약이 해지 또는 종료되는 경우, "을"에게 부여된 "원저작물" 이용 권한 및 "2차적 저작물" 배포 권한(제 3 조)은 즉시 소멸한다.
2. **자료 반환 및 파기:** "을"은 계약 종료일로부터 7일 이내에 "을"의 모든 시스템에 저장된 "원저작물" 및 "갑"의 "기밀 정보"의 원본 및 모든 사본을 영구적으로 삭제해야 하며, "갑"이 요청하는 경우 삭제 확인서를 제출해야 한다.

3. **지급 의무:** "갑"은 계약 종료 사유와 관계없이 종료 시점을 기준으로 그 이전에 발생한 모든 미지급 "로열티"를 "을"에게 정산하여 지급해야 한다.
4. **"2 차적 저작물"의 이용:** 계약 종료 후에도, 제 10 조 제 2 항에 따라 "갑"에게 적법하게 귀속된 "2 차적 저작물"에 대한 "갑"의 소유권 및 이용 권한은 계속 유효하게 존속한다. "을"은 계약 종료를 이유로 "갑"에게 "2 차적 저작물"의 이용 중단을 요구할 수 없다.
5. **존속 조항:** 계약이 종료되더라도, 제 2 조(용어의 정의), 제 8 조(지급 의무), 제 9 조(감사), 제 10 조(IP 귀속), 제 12 조(기밀 유지), 제 14 조(종료 효과), 제 15 조(면책), 제 16 조(책임 제한), 제 17 조(분쟁 해결) 등 그 성질상 존속이 요구되는 조항들은 계속 유효하다.

제 15 조 (면책 (Indemnification))

1. **"을"의 면책 의무:** "을"은 (i) "을"이 제 10 조 제 6 항("을"의 보증)을 위반하여 "2 차적 저작물"(단, "원저작물" 자체는 제외)이 제 3 자의 지식재산권을 침해했다는 청구, (ii) "을" 또는 "을"의 하도급업체가 "용역" 수행 중 고의 또는 중대한 과실로 "갑"에게 직접적인 손해를 입힌 경우로 인하여 "갑"에게 발생하는 모든 손해, 손실, 책임, 비용(합리적인 변호사 비용 포함)으로부터 "갑"을 방어하고 면책시켜야 한다.
2. **"갑"의 면책 의무:** "갑"은 (i) "갑"이 제 10 조 제 7 항("갑"의 보증)을 위반하여 "원저작물" 자체가 제 3 자의 지식재산권을 침해했다는 청구, (ii) "갑"이 "2 차적 저작물"을 본 계약 제 4 조에서 금지된 방식(예: 불법 콘텐츠와 결합)으로 이용하여 발생한 제 3 자의 청구로 인하여 "을"에게 발생하는 모든 손해, 손실, 책임, 비용(합리적인 변호사 비용 포함)으로부터 "을"을 방어하고 면책시켜야 한다.
3. **면책 절차:** 면책을 받고자 하는 당사자(이하 "피면책 당사자")는 (i) 제 3 자의 청구를 인지하는 즉시 상대방 당사자(이하 "면책 당사자")에게 서면으로 통지하고, (ii) 해당 청구에 대한 방어 및 합의/조정 통제권을 "면책 당사자"에게 전적으로 부여하며, (iii) "면책 당사자"의 비용으로 방어 활동에 합리적으로 협력해야 한다.

제 16 조 (책임의 제한)

1. **간접 손해 등의 배제:** 어떠한 경우에도 "갑"(및 "갑"의 계열사, 임직원)은 "을" 또는 제 3 자에게 **간접 손해(Indirect Damage), 특별 손해(Special Damage), 징벌적 손해(Punitive Damage), 부수적 손해(Incidental Damage) 또는 결과적 손해(Consequential Damage)**에 대하여, 계약, 불법행위(과실 포함) 또는 기타 법적 이론에 관계없이 책임을 지지 않는다. 이는 "갑"이 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 통지받았는지 여부와 무관하다. 여기서 결과적 손해 등은 "을"의 수익

손실, 이익 상실, 영업권 손상, 비즈니스 중단, 데이터 손실, "용역" 수행 비용의 초과 등을 포함하되 이에 한정되지 않는다.

2. **"갑"의 책임 상한:** 본 계약 또는 본 계약과 관련하여 발생하는 모든 청구(계약 위반, 불법 행위, 보증 위반 등 원인을 불문함)에 대한 "갑"의 총 누적 배상 책임은, 어떠한 경우에도 해당 청구의 원인이 된 사건이 발생하기 직전 3 개월 동안 "갑"이 "을"에게 본 계약 제 8 조에 따라 실제 지급한 "로열티"의 총액을 초과할 수 없다.
3. **"을"의 책임 상한:** 본 계약 또는 본 계약과 관련하여 발생하는 모든 청구에 대한 "을"의 총 누적 배상 책임은, 어떠한 경우에도 해당 청구의 원인이 된 "원저작물"과 관련하여 "갑"이 "을"에게 해당 청구 발생 직전 12 개월 동안 실제 지급한 "로열티"의 총액을 초과할 수 없다.
4. **예외:** 본 조의 책임 제한 규정은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다. 가. 일방 당사자의 고의 또는 중대한 과실로 인한 손해. 나. 제 12 조(기밀 유지) 의무의 중대한 위반. 다. 제 15 조(면책)에 따른 제 3 자에 대한 방어 및 배상 의무. 라. "갑"의 제 8 조(로열티) 지급 의무.
5. **청구의 제한 (참조 교란):** 제 3 항 및 제 4 항의 규정에도 불구하고, 제 10 조 제 6 항("을"의 보증) 위반, 즉 "2 차적 저작물"의 권리 침해로 인한 "을"의 배상 책임은 제 11 조 제 3 항에서 정한 구제 수단(수정, 대체 또는 환불)으로 한정되며, "갑"은 그 외의 추가적인 손해배상을 "을"에게 청구할 수 없다.

제 17 조 (준거법 및 분쟁 해결)

1. **준거법:** 본 계약의 성립, 해석, 이행 및 분쟁 해결에 관하여는 대한민국의 법률을 준거법으로 한다.
2. **중재:** 본 계약 또는 "용역" 수행과 관련하여 "갑"과 "을" 간에 발생하는 모든 분쟁, 논쟁 또는 청구는, 그 법적 성격(계약 위반, 불법 행위, 법령 위반 등)을 불문하고, 법원의 소송 절차가 아닌, 오직 개별적인 구속력 있는 중재 절차를 통해서만 최종적으로 해결한다. 중재는 **홍콩 국제 중재 센터(HKCIAC)**의 중재 규칙에 따라, **홍콩**에서, **영어로** 진행되며, 단독 중재인에 의해 이루어진다. 중재 판정은 최종적이며 양 당사자를 구속한다.
3. **집단 소송 금지:** 양 당사자는 본 계약을 통해, 법원에서의 소송을 제기할 권리(제 2 항의 중재 절차를 제외하고) 및 배심원 재판을 받을 권리를 명시적이고 자발적으로 포기한다. 또한, 양 당사자는 어떠한 형태로든 집단 소송(Class Action), 집단 중재, 또는 다수의 당사자를 대표하는 소송이나 중재 절차의 원고나 참여인으로 관여하거나 참여할 수 있는 모든 권리를 포기한다. 모든 분쟁 해결 절차는 당사자 간의 개별적인 분쟁에 국한되어야 한다.

4. **청구 기한:** 본 계약과 관련된 모든 법적 청구는, 관련 법령상의 소멸시효 기간에도 불구하고, 해당 청구의 원인이 발생한 날(또는 합리적인 주의를 다하였더라면 알 수 있었던 날)로부터 **6개월** 이내에 제 2 항에 따른 중재 판정부에 제기되어야 하며, 이 기간이 경과하면 해당 청구는 관련 법령상의 조항에도 불구하고 영구히 소멸되며, 해당 당사자는 해당 청구에 대한 모든 권리를 포기한 것으로 간주된다.
5. **예외:** 제 2 항의 중재 합의에도 불구하고, 제 10 조(지식재산권) 또는 제 12 조(기밀 유지)의 위반과 관련된 가처분, 금지 명령 등 긴급한 보전 처분이 필요한 경우, 각 당사자는 서울중앙지방법원에 해당 구제 수단을 신청할 권리를 보유한다.

제 18 조 (일반 조항)

1. **신의성실:** "갑"과 "을"은 본 계약을 이행함에 있어 신의성실의 원칙을 준수해야 한다.
2. **정책 변경 및 묵시적 동의:** "갑"은 "서비스"의 보안, 운영 효율성, 또는 법적 준수를 위해 [부칙 제 3 조]에 정의된 "콘텐츠 가이드라인" 또는 "품질 기준 정책"을 "갑"의 단독 재량으로 판단하여 수시로 개정할 수 있다. 이러한 개정 사항은 "갑"이 "을"에게 전자우편으로 통지하거나 "갑"의 파트너 포털에 게시하는 즉시 효력을 발생하며, "을"의 계속적인 "용역" 수행 또는 "로열티" 수령 행위는 개정된 사항에 대해 그 법적 의미를 인지했는지 여부와 관계없이 최종적으로 동의한 것으로 간주한다.
3. **데이터 처리 및 이전:** "을"은 "갑"이 "용역" 수행 인력("을"의 임직원, 하도급업체 직원)의 개인정보를 포함한 "용역 데이터"를 "갑"의 "서비스" 운영, 품질 관리, AI 기반 분석 및 백업/보안의 목적으로 처리하는 데 동의하며, 구체적인 데이터 처리 및 국외 이전에 관한 "을"의 포괄적인 동의는 **[부칙 제 2 조]**에서 정한 바에 따른다.
4. **통지:** 본 계약에 따른 모든 통지, 요청, 승인 등(이하 "통지")은 서면(전자우편 포함)으로 작성되어야 하며, 본 계약서 서두에 기재된 각 당사자의 주소 또는 공식 이메일 주소로 발송되어야 한다. "통지"는 (i) 등기우편의 경우 수신 확인 시, (ii) 전자우편의 경우 발송자가 전송 오류 메시지를 수신하지 않은 시점에 도달한 것으로 간주된다. 주소, 연락처, 담당자 정보 등이 변경된 당사자는 즉시 상대방에게 서면으로 변경 사항을 통지해야 한다.
5. **양도 금지:** "을"은 "갑"의 사전 서면 동의 없이는 본 계약상의 권리, 의무 또는 지위(제 8 조의 "로열티" 채권 포함)의 전부 또는 일부를 제 3 자에게 양도, 이전, 위임하거나 담보로 제공할 수 없다. "갑"은 "을"의 동의 없이도 "갑"의 계열사(Affiliates) 또는 합병/영업양수 법인에게 본 계약상의 권리, 의무를 이전할 수 있다.
6. **불가항력:** "갑" 또는 "을"은 천재지변, 전쟁, 내란, 테러, 전염병, 정부의 규제, 대규모 네트워크 장애(ISP 귀책), 또는 당사자의 합리적인 통제 범위를 벗어난

사유로 인하여 본 계약상의 의무 이행이 지체되거나 불가능하게 되는 경우, 해당 의무 불이행에 대한 책임을 지지 않는다. 단, 불가항력 사유가 발생한 당사자는 즉시 상대방에게 해당 사실을 통지하고 그 영향을 최소화하기 위해 합리적인 노력을 다해야 하며, "갑"의 "로열티" 지급 의무는 면제되지 않는다.

7. **완전 계약 및 수정:** 본 계약(모든 별첨, 부칙 포함)은 본 계약의 주제에 관하여 양 당사자 간의 완전하고 최종적인 합의를 구성하며, 본 계약 이전에 존재했던 모든 구두 또는 서면의 합의, 양해, 의사 표시에 우선한다. 본 계약의 수정 또는 변경은 양 당사자의 정당한 대표자가 서명한 서면 합의에 의해서만 효력이 있다. (단, 제 18 조 제 2 항은 예외)
8. **분리 가능성:** 본 계약의 어느 조항이 관할 법원이나 중재 관정부에 의해 무효, 불법 또는 집행 불가능하다고 판단되더라도, 해당 조항을 제외한 나머지 조항의 유효성, 적법성 및 집행 가능성에는 영향을 미치지 아니한다.
9. **권리 포기:** 일방 당사자가 본 계약상의 권리(예: 위반에 대한 해지권)를 즉시 행사하지 않거나 특정 위반 사실에 대해 이의를 제기하지 않더라도, 이는 해당 권리의 포기(Waiver)로 간주되지 않으며, 이후 동일하거나 유사한 위반에 대해서도 권리를 행사할 수 있다.
10. **관계:** 양 당사자의 관계는 독립적인 계약자 관계이며, 본 계약의 어떠한 조항도 당사자 간에 파트너십, 조인트 벤처, 대리인 또는 고용 관계를 형성하는 것으로 해석되지 않는다.
11. **별첨 및 부칙:** 본 계약에 첨부된 모든 별첨([별첨 1] 대상 저작물 목록 등) 및 부칙은 본 계약의 불가분적인 일부를 구성하며 본 계약과 동일한 효력을 가진다. 본 계약의 본문과 별첨 또는 부칙의 내용이 상충되는 경우, [부칙]의 내용이 [별첨]과 본문 모두에 최우선하여 적용된다.

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 양 당사자는 본 계약서 2 부를 작성하여 각각 서명 또는 기명날인 후 각 1 부씩 보관한다.

2025 년 11 월 06 일

"갑" (라이선서 / Licensor) 상호: 주식회사 글로벌콘텐츠 (Global Contents Inc.) 주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터) 대표이사: 김영민 (인)

"을" (라이선시 / Licensee) 상호: 주식회사 월드링크미디어 (WorldLink Media Inc.) 주소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 (삼평동, 에이치스퀘어) 대표이사: 박지수 (인)

[부칙]

제 1 조 (계약의 효력) 본 계약("별첨" 및 "부칙" 포함)은 2025 년 11 월 06 일부터 효력이 발생한다.

제 2 조 (데이터 처리 및 국외 이전에 대한 포괄적 동의)

1. "기본 계약" 제 18 조 제 3 항과 관련하여, "을"은 "갑"이 "을"의 임직원 및 하도급 인력의 개인정보, "용역" 수행 과정에서 발생하는 로그 데이터, "2 차적 저작물"의 메타데이터(이하 "용역 데이터")를 "갑"의 "서비스" 운영, 품질 관리, AI 기반 분석, 백업 및 재해 복구, 그리고 "갑"의 다른 서비스 개선을 위한 목적으로 수집, 이용, 처리하는 것에 동의한다.
2. "을"은 "갑"이 제 1 항의 목적을 위해 "용역 데이터"를 대한민국 이외의 국가(예: 미국, 아일랜드, 싱가포르 등)에 위치한 "갑"의 계열사 또는 클라우드 서비스 제공자(예: AWS, GCP 등)의 서버로 이전하여 저장, 처리, 분석하는 것에 포괄적으로 동의한다.
3. "을"은 이러한 국외 이전 및 처리가 "갑"과의 "서비스" 운영에 필수적임을 이해하며, 이전에 필요한 구체적인 정보(이전 국가, 항목 등)는 "갑"의 내부 정책에 따라 "갑"이 단독으로 결정하며 "을"에게 별도로 고지할 의무를 부담하지 않음에 동의한다.
4. "을"은 본 부칙 제 2 조의 국외 이전 및 처리에 동의하지 않을 경우, "본 계약" 체결이 불가능함을 확인한다.

제 3 조 (콘텐츠 가이드라인의 지위) "기본 계약" 제 2 조 제 11 항 및 제 18 조 제 2 항에서 언급된 "콘텐츠 가이드라인"은 "갑"이 "을"에게 제공하는 별도의 문서(온라인 링크 포함)를 의미하며, "갑"은 "을"의 동의 없이 "갑"의 단독 재량으로 해당 가이드라인을 수시로 개정할 수 있다. 개정된 가이드라인은 "을"에게 통지된 즉시 본 계약의 일부로 편입되어 "을"의 "용역" 수행에 대한 구속력 있는 기준으로 작용한다.

제 4 조 (별첨의 우선 순위) "기본 계약" 제 18 조 제 11 항에도 불구하고, 본 [부칙]의 내용은 "기본 계약"의 본문, [별첨]을 포함한 모든 조항에 최우선하여 적용되며, 본 [부칙]의 내용과 상충되는 본문 또는 별첨의 조항은 그 범위 내에서 효력을 상실한다.